

「공무직근로자 등 인사관리 훈령」 개정이유 및 주요내용

□ 개정 이유

공무직 관련 각종 법령 개정내용 및 인사관리 제도 개선사항을 반영하여, 공무직 근로여건 개선 및 효율적인 인사관리 추진

□ 주요 개정내용

- 「국방부와 그 소속기관 직제 시행규칙」 개정('24.8.6)에 따른 부서명칭 변경 반영 (제4조, 제6조)

현행	개정
조직총괄담당관	국군조직담당관
인력운영예산담당관	예산편성담당관

- 「근로기준법」, 「남녀고용평등 및 일·가정양립지원에 관한 법률」의 모성보호 관련 법령 개정('24.10.22) 내용 반영(제36조, 제39조, 제40조, 제49조)
- 임신기·육아기 근로시간 단축 기간에 대한 연차 산정방식 개선(제36조제4항 신설)
 - 연차산정 시 단축된 근로시간에 비례하여 산정하는 것이 아니라 해당 기간을 출근한 것으로 적용하여 산정
- 배우자 출산휴가 기간 연장 및 사용여건 개선(제39조제1항제3호)

구분	현행	개정
휴가 기간	10일(유급)	20일(유급)
청구 기한	출산후 90일 이내	출산 후 120일 이내
분할사용	1회	3회

- 임신기 단축 기간 적용 범위 확대(제39조제2항, 제5항)

구분	현행	개정
출산전·후 휴가	90일의 휴가부여 (다태아의 경우 120일)	90일의 휴가부여 (미숙아를 출산한 경우 100일, 다태아의 경우 120일)
임신기 근로시간 단축	임신 12주 이내, 36주 이후 사용	임신 12주 이내, 32주 이후 사용

- 육아기 근로시간 단축 기간 확대(제40조제3항)

구분	현행	개정
대상	자녀 연령이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년	자녀 연령이 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년
사용 기간	최대 2년 (1년+ 육아휴직 미사용기간)	최대 3년 (1년+ 육아휴직 미사용 기간의 두 배)
분할사용 시 사용 기간	최소 3개월 이상	최소 1개월 이상

- 육아휴직 기간 연장확대(제49조제1항제5호, 제3항)

구분	현행	개정
사용 기간	최대 1년	최대 1년 6개월 * 법 시행 이전('25.2.23) 부모가 각각 육아휴직 3개월 이상 사용한 경우, 한부모 또는 장애아동의 부모는 1년 6개월까지 연장 가능
분할사용	2회	3회

- 일·육아를 병행할 수 있는 인사관리제도 개선사항 반영

(제39조제5항, 10항)

- 육아시간 대상 확대 : 만 5세 → 만 8세 또는 초등학교 2학년(제39조제5항)

- 자녀돌봄휴가 유급일수 확대(제39조제10항)

구분	현행	개정
① 자녀돌봄휴가 유급 일수 부여	2일 (2자녀 이상 시 3일)	자녀수 + 1일
② 장애인 자녀, 한부모 가정일 경우 유급 일수 부여	3일	자녀돌봄휴가(①) + 유급 1일 추가

○ 기타

- 훈령 존속기한 변경 (제85조) : 2025년 6월 30일 → 2027년 6월 30일
- (별표 3) 비정규직근로자 채용 사전심사 기준 용어 수정

구분		현행	개정
비정 규직 채용이 가능한 사유	일시 간헐	▲ 연중 9개월(이하 생략) ▲ 공무원근로자의 정년퇴직으로 인한(이하 생략)	▲ 연중 9개월(이하 생략) ▲ 공무원근로자의 퇴직으로 인한(이하 생략)
	인적 속성	(생략)	(생략)

* 제11조(기간제근로자 사용기준)제1항제7호 조문과 용어 통일

□ 주요 토의과제 : 없음

□ 참고 사항

- 관계법령 : 「국방조직 및 정원관리 훈령」, 「국방보안업무훈령」,
「병영생활전문상담관 운영에 관한 훈령」, 「국방양성평등
지원에 관한 훈령」 등
- 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 기 타 : 해당사항 없음